

# القانون الجنائي الخاص

①

## موضوع المحاضرة:

علمه: ما الفرق بين الجنائي العام والجنائي الخاص؟

الجنائي العام يدرس القواعد العامة لكافة الجرائم والجنائي الخاص يدرس كل جريمة كوحده واحده منفصله عن بقية الجرائم.

## الجنائي الخاص

يتناول ثلاث أنواع:

| جرائم الاعتداء على الأشخاص                                                                     | جرائم الاعتداء على الأموال              | جرائم الاعتداء على جرائم الاعتداء على                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مثل الاعتداء على الروح<br>أو الاعتداء على سلامة الجسد<br>أو الاعتداء الشريف مثل السب والافتقار | مثل السرقة والنصب<br>و خيانة الأمانة... | مثل الاعتداء على<br>المصلحة العامة<br>مثل الرشوة - التزوير<br>استغلال النفوذ -<br>إهدار المال العام |

مثال: فرق بين السب والافتقار؟ السب أن تشتمه بشئ عامه وإنما تقلل من قيمة شأن ولا يكون هناك عقاب أما الافتقار أن تحجب الحقيقة تنهيه بالفاظ وأن عليه فثبت عليه يجب عقابه.

مثال: فرق بين الاختصاب والاعتداء؟ الاختصاب هو من اجزاء من جسد المجنى عليه واد ذكر أو انثى يعتبر بالنسبة لها انتماء لهذا أما الاختصاب هو إتيان ذكر أو أنثى في مكان الجماع لا خلع كرهاً. عند ما يتعرض للاعتداء على الأشخاص والمال معاً العقوبة تتضاعف.

## أولاً: جرائم الاعتداء على الأشخاص:

لكي نخبر روح الإنسان أن نصل الاعتداء على روح الإنسان جريمة. القتل نوعان: ١- القتل العمد يقصد الفعل والنتيجة ٢- القتل الخطأ يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة

القتل العمد: يوجد به عمد المصد والعمد المخفف والعمد البسيط (التي لا يقصد الفعل والنتيجة) والعمد البسيط (التي لا يقصد الفعل ولا مضمقاً) ٢- القتل الخطأ: يوجد به خطأ المصد والخطأ البسيط (التي لا يقصد الفعل ولا مضمقاً) ٣- القتل الخطأ (التي لا يقصد الفعل ولا مضمقاً) المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات تقول من رأى زوجته محتلة بالزنا فقتلها متى ومنه ما في الحال يحاقب بالحبس بدل الجنائيه. جميع أنواع القتل تشترط في شقين: ١- مكان الجريمة ٢- ركز الجريمة إذا وقت الجريمة لم يقتل حيوان ليس تكون جريمة قتل بل تكون جريمة إتلاف. مفهوم جريمة القتل: اعتداء على إنسان حتى يؤدي إلى إزهاق روحه.

برقي



منى أقول هذا إنى

فقد وجد في

ممكنه اتفاق

وطن الاختلاف:

منفردة

متی يتوفى الانسان؟

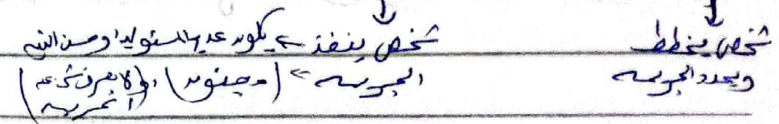
ظهور موت مفعول الوفاء إسمه الموت ~~الذي~~ الأنبياء إلى أو الموت الحديث وهو عبارة عن علم الموت

للجل يجوز اخذ المصراع الموصى جزئي المصحح !  
 وقد نقلت في الخصال تحت المجاز الصائغ.

100 2/5/2018-20



الفاعل المعنوي: هو الذي يستخدم في ارتكاب الجريمة شخص عديم المسؤولية أو حسن النية  
الفاعل المعنوي يكون

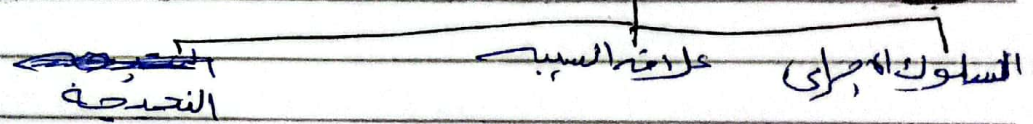


الاشتراك في الانتحار لا يعاقب عليه إلا إذا وصل في حد البدء في التنفيذ أو كانت باشتراك  
بمثل فعله "خالد" معنوياً.

الانتحار لا يشترط لا يتجرع في التشريع الإسلامي المصري.

### الركن المادي

الركن المادي يمثل عناصر



السلوك الإجرامي: ١- سلوك إيجابي ٢- سلوك سلبي  
السلوك الإيجابي: هو أن يقوم الجاني بفعل إيجابي أو يترك فعل معين من أجل أحداث النتيجة.

القانون المصري لا يحدد وسيلة معينة لجريمة القتل.  
بعض الفقهاء اتفقوا حسب إثبات علاقة السبب بين الفعل والنتيجة.

### القتل بالامتناع:

الامتناع: أما لا يسبقه فعل  
مثلاً: امتناع الطبيب عن علاج المريض.

ليس كل امتناع يصلح أن تقوم به جريمة القتل. إلا إذا كان الامتناع عن القيام بأعمال واجب مثلاً.  
ولا بد من قيام جريمة ارتكوبها الممتنع. امتناع وليس الفعل.

السلوك الإجرامي يقوم بأي وسيلة.

القتل بالوسائل المعروفة:

النتيجة الإجرامية:

بعد انتهاء الجريمة في نتيجة يبقى ركن مادي أما لا يوجد نتيجة يبقى شكلية.

الجرائم الشكلية جرائم سلوك فقط.

الجرائم التي تسبب ضرراً تبقى بوجود مدعى حق المدنى.



Date :

No :

٤

علاقة السببية : وهي تعدد أسباب النتيجة

في الشاة خلافا القاعدة .

في الاستدلال الاستدلال والمألوف يتحملها الجاني أما الاستدلال الشاذ وغير المعتاد وغير المألوف فإنما تقطع علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ولا يأل الجاني إلا عند فعله .



الاحكام الخاصة بالقتل العمد

انواع القتل العمد

١- القتل العمد البسيط ( وهو ما يقترب بطرف من ظروف التخفيف او التشديد )  
٢- القتل العمد المخفض ( وهو قصد القتل والنتيجة ولكن اقترنه بطرف مخفف ومعه ماده ٩٣ )  
في العقوبة

٣- القتل العمد المشدد ( وهو ما يقترب بطرفا من ظروف التشديد و ظروف التخفيف التشديد على سبيل  
المحصرا - سبق اصرار - ٤ - التزص - ٥ - القتل بجنحة - ٦ - اقترانه القتل بجنحة  
٧ - القتل بالسهم - ٨ - القتل اسير الحق )

اول احكام الخاصة بالقتل العمد

١- القصد الجنائي : وهو ما يميز القتل العمد عن القتل الخطأ .

وهو ارادة الفعل والنتيجة معا . ومعنى القصد هنا العلم والارادة .

والعلم هو ان يعلم بفعله ان فعله موجبه لادانة هي . وان يعلم بفعله مجرم .

والعلم بالقانون الجنائي علم مفترض .

الارادة هي : ان تنجبه ارادة الجنائي بعد علمه بركن الكادى ومحل الجريمة ان تنجبه الى احداث النتيجة  
وهذا هو الفرق بين العمد والخطأ .

ما الفرق بين القصد العام والقصد الخاص ؟

القصد العام : يقوم بعنصري العلم والارادة .

اما القصد الخاص : يقوم لا بد من نية خاصة تتطلب لقيام الجريمة .

هل يتطلب قصد عاما " يكفى فيه العلم والارادة " ان يتطلب بجوار ذلك قصد خاصه وفي نية

إفهاق الروح ؟ يتطلب قصد عاما " يكفى فيه العلم والارادة فقط ولا يتطلب فيه نية

إفهاق الروح .

انواع القصد : ١- قصد عام ٢- قصد مباشر ٣- قصد غير مباشر

القصد المباشر : ان تنجبه نية الجنائي على <sup>الغرض</sup> الا ان تحقق النتيجة .

١- القصد المباشر بالدرجة الاولى ( ان تنجبه لاجل نفسه وليس لازما ان يهاق الروح )

٢- القصد المباشر بالدرجة الثانية ( ان تنجبه لاجل شخص اخر )

٣- القصد المحتمل ( غير مباشر ) : هو يتوقع وقوعه وهو لا يقصد النتيجة في وجه لازم  
ولكن يتوقع حدوثها .

ما الفرق بين القصد غير المباشر والقتل الخطأ ؟

١- في القتل القصد غير مباشر ان توقع النتيجة ورضى بها ورحب بها او انه وقع  
في الفعل ورضى بحدوث النتيجة اما القتل الخطأ : ان وقع في الفعل ولكن لا يرضى بها

ولا يتقبلها .



لهود القصد الاحتمالي:

١- قصد محدود  
٢- قصد غير محدود (يكفي في العملية المارطية)

الحظ في التصويب: وهو انه قصد تذهب ان تقتل محمد منتقل أحمد.  
٣- الباعث لا يعد به قيام الجريمة. والباعث لا يكون عنصرا من عناصر الجريمة.

٤- أفكر الفرق بين الإرادة والباعث؟

الإرادة: وهو انه تحتاج ان تقتله.  
الباعث: إما الباعث لما اذا تقتله وهو انه يريد ان يجرأه  
والإرادة: أحى عنصر القصد إما الباعث: هو السبب الذي يدعو إلى ارتكاب الجريمة

والباعث: إن كان الإرادة لا ينفك عن قصد الجريمة  
أما الإرادة

الباعث يتدخل للقاضي في تحديد العقوبة واختيار الحد الأدنى والمحد أقصى للعقوبة.



اد سبق الاصرار والتزهد

ما معنى قتل عمد مصلح : اي اقتربه بظرف تجعل عقوبه القتل مبالغويه او  
المحدد الى الاعداد -

في العقوبه الفاعل يأخذ الاعداد والشريك يأخذ الاعداد أو الموقيد  
في قانونه العقوبه الماده رقم (١٢١) كل ما اشترك في الجريمة فعليه عقوبتهما

الفاعل هو : من قام بالفعل

اشريك هو : من يحضر الفاعل على العقوبه او النتيجة

١- وسائل الاشتراك : ثلاث اشكال ١- التعريض ٢- لا اتفاق ٣- المساعدة

التعريض هو : قيام بفكر التجريبه في نفس الجاني أو تباعتهما

٤ اول سبب من سبب التشديد

ما هو سبب التشديد في سبب الاصرار :

١- سبق الاصرار : هو العزل والتخطيط والتعميم وهو ينبغي عدم  
ظهور اجرامه -

٢- مراحل الجريمة : ١- تفكير ٢- تحضير ٣- شروع ٤- تنفيذ

هل يعاقب القانون على النية ؟ لا يعاقب القانون على النية لعدم التنفيذ

في الجريمة

افكر عناصر سبق الاصرار : عنصرين

١- العنصر النفسي ٢- العنصر الزمني

١- العنصر النفسي : هو الصدور والتروي والتدبر والتخطيط  
لا ارتكاب الجريمة -

٢- العنصر الزمني : هو ان يأخذ وقته كاملاً

٣- التعميد : هو انتظار المجنى عليه في مكانه ان كان اعتاد

الوقوف فيه ومفارقة -

٤- غالباً التعميد يصاحبه سبق الاصرار ومن الممكن ان يكون هناك

سبق الاصرار ولا يوجد التعميد -

افكر عناصر التعميد : عنصرين

١- العنصر النفسي ٢- العنصر المكاني

٣- ما هي عليه التشديد في التعميد : ان المجنى على الجاني يختار

الوقت الذي يرتكب فيه الجريمة و المكان الذي يتخذ فيه الجريمة

ما يجعله يلاحظ ان يفاجئ المجنى عليه -



وهناك قاعدة خامسة: كلما سبقت بهله البرية كلما زاد الحق  
 ٤. الحكم الضابي حكم تهديي يقط الحكم بالقض خد المتهم أو تباينه نفيه .  
 ٥. ما هو الفرق بين سبق الاصرار و التردد ؟  
 مع جدد جدد جدد جدد جدد

١- سبق الاصرار طرف شخص (اي لا يطبق لاحد من قام به) اما  
 التردد طرف مادي أو عيني (اي يطبق على من قام به أو ساعده) .

٢- إنه يجمع في كلاهما طرف مشدد وقد يجمع في كثير من الأحوال

٣- إن التردد في الغالب يصاحبه سبق الاصرار وكما يمكن سبق الاصرار  
 من غير التردد .

٤- وفي كلاهما يجمع في عناصرها عنصر النفس .

٥- لا يغير الغرض في شخص المجهنى عليه لا يغير في القيل سبق الاصرار

القول باسم والاقتراء والارتداد



## در القتل العمد المندرج القتل بالسهم

المحاضرة مع جبر الجدا

- الوسيلة ليس محل اعتبار عند المشرع.
- محل الوسائل نوعان: ١- وسائل الاعتداء مثل السوط <sup>اليدوي</sup> - وسائل الاعتداء للدفاع وليس للاعتداء وحدها، مثل الفأس والسهم.
- الوسيلة إن كانت معدة للقتل فالقتل عمد وإن كانت تقتل غالباً ~~فهي~~ فقتل شبه عمد.
- فخروج القاعدة العامة استثناء فخرج القتل بالسهم عن القاعدة الوسيلة.
- ما الفرق بين الفاعل <sup>أصبح</sup> والجريمة؟ الفاعل يتوابع في تحمل الجريمة وينفذ الركن المادي والشرطي يقدم المساعدة للفاعل عندما يتواجه في صرح الجريمة.
- ماذا يفعل لو ارتكب أمك بالمجنني عليه ليتمكن الجاني من قتله؟ يصبح هنا فاعل آخر وليس شريك لأنه توابع في صرح الجريمة ونفذ الركن المادي.
- القاعدة العامة إن لا اعتداء إلا بغيره. لماذا اعتداء المشرع بوسيلة القتل بالسهم؟
- القتل بالسهم وسيلة سهلة وكلما سهلت الجريمة زادت العقوبة.
- لماذا هذه الجريمة تدل على خسة ونزلة وتخدر من الجاني إلى المجنني عليه لما لا لأن الجاني لا يمكن المجنني عليه من الدفاع عن نفسه ولا الهروب.
- إن في القتل بالسهم هناك يكون فيه صلة بين الجاني والمجنني عليه.

ما معنى تقول إن هذا مادة بالقتل بالسهم؟ وما هي تعريف المادة السامة؟ هناك خلاف على طبيعة المادة السامة هل تعتبر مادة سامة بطبيعتها أو أنظر إلى طريقة استخدامها أو أنظر إلى استعمالها بالوضع الذي استخدمت فيه. <sup>مثل السم القاتل</sup> <sup>مثل الزرنيخ</sup> <sup>مثل</sup> إننا نأخذ حقه من غير افتقار حساسية.

لأنها لا تملك المادة السامة بطبيعتها التي تصل إلى موت خلايا الجسم لا عبرة بشكلها ولا بلونها ولا بطبيعتها ولا عبرة بالوسيلة التي يطبقها الجاني إلى المجنني عليه بل إن الذي والقاض هو الذي يقرر إن سامة أم لا يحددها عند طريق تقرير فني.

لو شخص وضع السم في المشاة أفادتني ثم تراجع وصعد عليه ماذا نقول عليه؟ يصبح الجاني سمس المشرك <sup>سؤال: لو أزوج وضع السم في العير فماتت أفدت الزوجة فقربت العير مانت؟</sup> <sup>بما أن السهم لا ينفذ إلا بالهدف وهذا شأن من جهته</sup> القتل بالسهم يتعلق بماديات المادة وليس بمنوياتها. <sup>قتل بالسهم لاخذ الزوجة</sup> <sup>وشرح في القتل الزوجه</sup> <sup>سؤال: ولكن العلاقة بين القتل بالسهم وسبق الإصرار؟</sup> في سبق الإصرار يكون هناك ظرفين مجتمعين بأسبقه برار الزوجه



## شُرُوفِ اقْتِرَانِهِ الْقَتْلُ بِجَنَائِهِ وَشُرُوفِ الْأَرْتِبَاءِ

اقْتِرَانُهُ الْقَتْلُ بِجَنَائِهِ : إِذَا كَانَ يَكُونُ هُنَاكَ قَتْلٌ وَاقْتِرَانٌ بِجَنَائِهِ أُخْرَى .  
 إِمَّا الْأَرْتِبَاءُ : أَوْ يَكُونُ زَمَانًا يَكُونُ الْحَرَمُ مِثْلًا مَعًا فِي دَفْعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَكُونُ سَبَبًا لِقَتْلِهِ  
 إِمَّا الْأَرْتِبَاءُ : يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِلَاقَةٌ سَبَبِيَّةٌ  
 الْأَرْتِبَاءُ الْقَتْلُ بِجَنَائِهِ : أَيْ أَرْتِبَاءُ فِيمَا يَتَنَفَّذُ جَنَائِهِ وَتَكُونُ الْعِلَاقَةُ سَبَبِيَّةً

## شُرُوفُ قِيَامِ الْقَتْلِ

١- إِنْ تَكُونُ هُنَاكَ جَنَائِهِ قَتْلٌ وَلَوْ كَانَتْ جَنَائِهِ لَا تَقُومُ الْقَتْلُ

٢- إِنْ يَكُونُ هُنَاكَ بَيْنَ جَنَائِهِ الْقَتْلُ وَالْجَنَائِهِ الْأُخْرَى وَهِيَ رَابِعَةٌ زَمَانِيَّةٌ

٣- إِنْ يَكُونُ الْحَبَانِيُّ وَاحِدًا فِي الْحَرَمِ يَمْتَنِعُ .

٤- إِنْ يَكُونُ هُنَاكَ جَنَائِهِ الْقَتْلُ وَالْجَنَائِهِ الْأُخْرَى .

لَمَّا فَازَ شَدُّ الْمَشْرِخِ الْقَتْلُ إِنْ كَانَ يَرْتَكِبُ جَنَائِيَّتَهُ وَاحِدَةً فَيَقْتُلُ عَمْدًا أُخْرَى فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ

وَالْأَرْتِبَاءُ : هُوَ إِنْ يَرْتَكِبُ جَنَائِهِ قَتْلَ عَمْدٍ بِسَبَبِ جَنَائِهِ

رُغْبَى الْقَتْلِ تَكُونُ أَوْ رَابِعَةً الزَّمَانِيَّةً أَوْ الْأَرْتِبَاءُ تَكُونُ أَوْ رَابِعَةً سَبَبِيَّةً .

وَفِي كِلَا الْكِلَابَيْنِ رِيَاءُ الْقَاتِلِ بِالْأَعْدَاءِ وَالشَّرَائِكِ بِالْأَعْدَاءِ أَوْ الْوُفْدِ .

وَالْوُفْدُ : أَفْزَلُ شَيْءٍ تَقْدِيرُهُ جُرْمُ الْقَتْلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ أُخْرَى بَعْدَ سَبْقِ الْفِعْلِ  
 وَالْوُفْدُ : ؟







١- **المشاركة مع الزوج** أو **المساهمة في هذه الجريمة** وهو قتل الزوج ومن معه في الحال  
هنا يبقى الشدين فاعلين وليس الشفيع إلى مع الزوج يكون شريكاً وإنما يكون فاعلاً  
ولكن يختلف العقوبة في بين الشدين فالزوج يأخذ بالعذر وهو أنه يعاقب بما يجده  
بدل الجناية وإنما الشفيع إلى معهما لا يأخذ بالعذر  
٢- **أجرام الشريك** يستلزم **أجرأه الفاعل**.

٣- **المعوز للزوج وعشيقته** استخدام حق الدفاع الشرعي  
ولا يمتد إلى جزأه فاعل غير الفاعل  
ومن شروط الدفاع الشرعي وجود خطر على النفس يهدد بالوقوع جريمة  
طبقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي في هذه الحالة  
إلا أنه يجوز أنه يطرأ حق الدفاع للزوج وعشيقته لأنه لو أعطيت الزوجة وعشيقته حق الدفاع  
فإنك جعلت من اللص في الاعتراض أنه يكون محمي من اللص في الأموال وسوف الكل يذهب  
إلى من اللص على الاعتراض لحمايته.  
الاعتراض وفقدانه قتل محتملاً

البرهان



١. القتل الخطأ

خطأ  
هو في العموم أنواع القتل؛ القتل غير العمد <sup>خطأ</sup> من غير العمد وهو القتل الخطأ  
ومنه لهذا انه ليس به في الخطأ وأما خطأه فهو العمد وأما خطأه غير قصد فهو الخطأ  
هو القتل الخطأ: وهو القصد في ارتبائه الفعل ولا يقصد اتيانه النتيجة.  
وهو القصد في اتيانه الفعل ولكنه إخلاله بواجب الحيطة والحذر المفروض انه يفعله  
٢- إخلال الجاني بواجب الحيطة أو الحذر.

ذكر عناصر الخطأ:

- ١- سلوك ~~إرادى~~ إرادى: هو السلوك قد ~~يكون~~ كانه من في مقدار هذا السلوك  
ليس به جبر ولا مكر ولا مفر ولا مسكر ~~ممكن~~  
وما هو أنواع الواجب في القتل الخطأ؟  
١- واجب الحيطة: وهو انه يكون متيسراً <sup>بإيجاد</sup> مثلاً ان يكون ركبته رسيه داخل في حسيه  
فعل ان يمدى السرى لعمد حدوث حادثه على انه اضر بركبته فانما في هذه الحالة افضل ذلك متيسر في حيطه  
٢- واجب انتداب: وهو انه يكون النتيجة لم تأت في بالخالص انما أكن متيسراً مثلاً  
ما هو مصدر الواجب في القتل الخطأ؟ المصدر انه يأتي من ١- التجربة الانسانية  
٢- التجربة المهنية  
٣- مظهره: مكنات الخطأ الخطأ: هو ان يخل الجاني بواجب من التجربة الانسانية او المهنية فبأنى حمل  
بأرادته ولم يخطط لحدوث النتيجة.

ما الفرق بين عناصر الخطأ ومصدر الخطأ؟

عناصر الخطأ هي كبر الخطأ ان يترك من فعل إرادى هذا الفعل ينطوي على إخلال  
ما الفرق بين القتل العمد بوجبه القصد الاحتمالى وفي القتل الخطأ؟  
القصد الاحتمالى لا يقصد المعنى كليه وهو مباشر ولكن يتوقع حدوث هذه النتيجة  
احتمالاً اتفاقاً الى في القصد الاحتمالى والقتل الخطأ يتوقع حدوث النتيجة  
احتمالاً افتراضاً في القصد الاحتمالى انه توقع النتيجة ورضى بها وقبلها اما القتل الخطأ انه توقع النتيجة  
ولم يرض بها ولم يقبلها.

أفكر صور الخطأ؟

- ١- الخطأ الاحتمال  
٢- الرغوة  
٣- عدم الاحتراز  
٤- عدم مراعاة القوانين والاداب وهذا خطأ خاص  
الخطأ الاحتمال: هو انه يأخذ موقف سلبى وقد كاد ان الجاني ان يأخذ موقف إيجابى ثم يخذ موقف سلبى.  
مثل ان يكون الست على وقوف ثم يقول لعايد الست ويقول متخفش فيقع ما بداخله فينارها صاباً ما قتل ~~خطأ~~ خطئ  
قتل خطأ يعوره لاحمال  
انه لم يأتى سلوكه الجاني في حين ان يكون اساتى سلوكه معينه.



خطأ إيجابي

٢. **الرعونه** ! وهي نقص الغيرة والمهمله المعاناه في اتياه عمل صديق .

والرعونه طبعه ان تجد ما في الصديق والاصدق . مثل الطبيب الطيب عندما يذل على عمله فلم يأخذ بالتصحيح اللازم وتصحيح الادوات فينتسب في موت المريض .

خطأ واعي او ضائع العود

٣. **عدم الاحتراز** : انه يقع النتيجة في مرض بها مثل ان يكون يصلح في يدقيه وينداه

المراسم فيقوم بموت شخص

**ظهور الخطأ الخاص** ؟ وهو عدم مراعاة القوانين والواجب .

وهو انه يمد خطا ولم ترائ القوانين مثل مرأته للزور المناقش مثل تجاوز السرعة المحدده . فمذ عبور الشارع وموقوفه . فكل هذا سببا خطا خاص وهو عدم مراعاة القوانين . وهذا يجبر المخالفه منه المراهة القانونيه بحاسب ولم ينظر الى النتيجة

٤. **اذا وقع القتل في صور الخطأ السابقة يبقى عقوبة** ؟ عقوبة الحبس وماعونه الكفحه

وهو الا يقل الحبس عن ٦ اشهر وهو من احواله رفع الحد الأدنى ولاصله قصر ٢ سنتين

**القتل الخطأ الممدد** مع جبراً جديداً

اذكي سبب التشديد في القتل الخطأ الممدد ؟

١- الخطأ الجسيم  
٢- الضرر الجسيم  
٣- اذا ترتب الخطأ جسامه في  
الخطأ والنتيجة معاً

١- **الخطأ الجسيم** متى يكون جسيماً ؟ عندما يكون خطأ وظيف او خطأ مهين أو كراه الشخص

الجاني الذي تسبب في ارتكاب الخطأ متسكراً أو مخدراً وفي هذه الحالة يكون الحبس لا يزيد عن سنوات خمسة سنوات ٢- الامتناع عن المساعدة المصني عليه

ما هو الفرق بين المتسكراً والمخدراً ؟ المتسكراً ينهب العقل والمخدراً يؤثر على العقل

٢- **الضرر الجسيم** : عندما ترتكب فعل ولم تقصر ولكنه ترتب عليه ضرر كبير . القانون فتح الضرر الكبير بأنه نتج عنه وفناء أكثر من ٣ أشخاص . وفي هذه الحالة يكون الحبس لا يزيد عن سبعة سنوات . لماذا ؟ لجسامه الضرر

٣- **اذا ترتب على الخطأ جسامه في الخطأ والنتيجة معاً** ؟ مثل شتم معلمي مقدراً أو سائق أو غيره وفقد عايش في الرصيف فمات أكثر من ثلاث أشخاص . وفي هذه الحالة خطأ جديده حبس لا

لا يقل عن عشر سنوات . ١- سنوات



## الجرائم الاعتداء على سلامة الجسد

ما معنى سلامة الجسد: هي أن تسير أجهزة الجسد سيراً طبيعياً. وإي اعتداء  
بمثل اختلال أي وظائف الأعضاء أو تشوهاً لأعضائه يبقى اعتداء على سلامة الجسد.

ما هي صور الاعتداء على سلامة الجسد؟ ١- الركب المادي

أ- الركب المادي: الاعتداء على سلامة الجسد يكون: ١- الضرب ٢- الجرح

٣- إعطاء المادة الضارة  
١- الضرب: أي يرفع اليد على الإنسان بضرب أو شتم أو فرك أو سحق أو ضغط على أعضاء الجسد من غير نزق.  
٢- الجرح: أي خلق الله جسم الإنسان مجزأة من الأنسجة مترابطة متباعدة  
أي تمزيق لهذه الأنسجة يعتبر جرح.  
٣- إعطاء المادة الضارة: أنه يحدث أي خلل أو اختلال في السير الطبيعي  
لوظائف الجسد

ما الفرق بين إعطاء المادة السامة وإعطاء المادة الضارة؟

إعطاء المادة السامة: تحدث تسمماً كيميائياً يؤدي إلى موت الخلايا.  
إعطاء المادة الضارة: تحدث إلى خلق السير الطبيعي لوظائف الجسد  
وأي مادة سامة تكون مادة سامة بطبيعتها أو مادة نباتية أو مادة معدنية  
أما المادة الضارة تكون مادة ضارة بالنسبة للشخص التي تدار لها ولا يشترط  
أن تكون مادة ضارة بطبيعتها. مثال: إذا شخصاً يدخن كيس السكس أما شخصاً أخر عنده السكس وينفخ السكس

وفي هذه الحالة يأتي النص القانوني فيه قصور من المشرع؟

لأنه حصل الاعتداء على سلامة الجسد بالضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة  
مثل أن يكون شخصاً عنده أنفلونزا ثم يقود بجطس أمام شخصاً ثم يفتح الصدوء ينتج عن هذه  
الحالة لا كان ضرب أو جرح أو إعطاء مادة ضارة.

قال الم. النص من القانون في الاعتداء على سلامة الجسد: ~~نصوص~~ مكنة لا  
هذه النصوص خاصة وليس كاملة لأن مثل شخصاً قاطعاً يتحول إلى مشعر على جسمه أو شتمه  
قد فقد نظراً ففي هذه الحالة اعتداء على سلامة الجسد من غير ضرب أو جرح أو إعطاء مادة ضارة.



## أنواع الجرح؟ ١- الجرح البسيط ٢- الجرح المشدد

١- الجرح البسيط: وهو ما يقوم شخص بآعتداء على شخص آخر بالضرب بملوكة أو كفا أو  
إن يأخذ غرزتين وفي هذه الحالة العقوبة فيها لا تتعدى ٢٠ سنة.

٢- الجرح المشدد: وهو ما يقوم شخص بآعتداء على شخص آخر بالآلة الحادة أو  
وفي هذه الحالة العقوبة فيها لا تتعدى سنتين.

### شروط متى يبقى الجرح مشدداً:

١- إذا تجاوز العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن ٢٠ يوم بسبب آعتداء  
واله عمالاً الشخصية في ماله يستطيع أحد أن يقوم به غيره.

٢- إذا أدى الآعتداء إلى عاهة مستديمة. والعاهة المستديمة هي فقد عضو أو فقد منفعة  
بعضه دائمة.

٣- إذا أدى الآعتداء إلى وفاء المجرى عليه.

٤- والجرح البسيط: يكون الجرح بسيطاً إذا لم يقترب من ماله من حالات  
التشديد الثلاثة.

٥- ويكون العقوبة الحبس لمدة إذا وقع الآعتداء بسبب تجهيز واستحكام

الادوات أو عصاه أو أسلحه وفي هذه الحالة يكون العقوبة الحبس لمدة ٢ سنة

وفي حالة العاهة المستديمة استثنى عن ماله التقرير الطبي المختص لبيان

إن العاهة من الدرجة الكام مثل فقد الصباغ من الدرجة الأولى

فقد الصباغ والذراع من الدرجة الأولى.

٦- القلاف بوريفه ملحقه لمريض بالسرحان إراد إن يحتفظ بها واتلافها

بصبي يبيع عاهه مستديمه لآه العاهه المستديمه تكون جنايه وليس جنحه

عقوبة العاهه المستديمه: تكون تبدأ من ٣ سنين هي تنتهي في الأمور العادية

٥ سنين وإذا أحدثت العاهة بسبب تجهيز أو استخدام سلاح تصل إلى ١٥ سنين

وإذا كان هناك سبق أضرار تصل إلى ١٥ سنين.

الضرب الذي: أفضل إلى الموت؟ هنا الضرب الذي يقصد الضرب فمات

وال مع جده أن ما الفرق بين القتل الخطأ والضرب الذي أفضل إلى الموت؟

القتل الخطأ: هنا قصد الفعل ولم يقصد التسيب

الضرب الذي أفضل إلى الموت: هنا يقصد الضرب ولكن الشجة تعقد قصده وزعم إلى الموت

وكما قصده الضرب وليس الموت

القتل الخطأ: يكون جنحه أمّا الضرب الذي أفضل إلى الموت: يكون جنايه



القتل الذي اقضى الى الموت هنا يقصد القربى ولكنه من غير صلة بالموت وهنا يقصد جنسه ولكنه  
القصد يقتدى الى جنائيه .

طالب يسأل في اجرائه اعداء على لونه الجميع ؟

الفريق والجري واعطاء امانه الفاره في مفهوم كلاً منهم : أصول التشريع  
عقوبة العقوبة البسيطة : يتأيد التشريع



## جريمة الاجهاض

جريمة الاجهاض من جرائم الاعتداء على الأشخاص أما جرمها لا يقتضيه من مبادئ هناك  
العرف.

- ١. الاجهاض: إسقاط الجنين قبل موعد ولادة الطبيعي.
- أو هو إخراج الجنين من بطن أمه قبل موعد ولادته الطبيعي.

مادة ٢٨٨ ثبوت

- ٢. لم يشترط عند ما نفع بجرمه الاجهاض أن يكون الجنين مات قد يكون حي.

## صور الاجهاض:

- ١. نزول الجنين حي قبل موعد الولادة.

- ٢. نزول الجنين ميت.

- ٣. مات في بطن أمه ولم ينزل.

ما هي العلل التي تبرر المشي عليها الاجهاض؟  
وهي ليست حماية الام ولكن تكون لحماية الجنين

والدليل على ذلك: إن الام تعاقب إذا إجبرتها إجهضت نفسها ونفوسها تجرم  
الاجهاض كأنه المقصود بحماية الجنين بنزوله طبيعياً واستكمال نموه في بطن أمه.

## ويوجد قصور في حماية الجنين (الاجهاض):

- ١. جريمة الاجهاض لا تقع إلا عمداً. ومعنى هذا أنه لا يقع خطأ لا يعاقب عليه القانون.

- ٢. وجريمة اجهاض قد تكون جنائياً أو جنحة وعندما يكون جنائياً يستبعد فيه الشرع ركنه  
عندما يكون جنحة.

- ٣. إخلال أي فعل يؤدي إلى أفضائه في الجنين أو تشويه الجنين لا يعاقب عليه.

الركن المادي في الاجهاض هو عطاء عقار مبيد للحياة الجرمية تسهل.

الركن المعنوي في الاجهاض هو إيقاع جرمه الاجهاض إلا عمداً.

يوجد عنصر مقترض في الاجهاض: هو إن يوجد إنشئ حامل.

العنصر المقترض هو ليس من أركان الجريمة ولكن لا تقوم الجريمة إلا به.

والمتى يبدأ الحمل: يبدأ الحمل بأخصاب البويضة بالحيوان المنوي  
أو عند الحيوان المنوي عندما يلقح البويضة المنوية.



الطفل لا يبيع  
كيف تكون حياته البويضة بالحيوان للنوى في الخارج أو هو التي يبيع التلقيح الصالح

عندما يكون التلقيح داخل رحم الأنثى يبيى بقطر امينين ولكن إذا كان خارج البويضة يبيى إندوف الحينين .

وعنده إندوف الحينين يأخذ حكم العامه المستديسه .  
بعض الفقهاء في الفقه الاسلامي يبيع الاجهاض قبل ١٢ يوماً . لأنه لم ينفخ فيه الروح فيجوز الاجهاض في هذه الحالة . ولكن في القانون لا يجوز إلا بعد أن يبدأ من بداية التلقيح إلا إذا وجد عذر طبي يبيع الاجهاض .

وما هي الاغراض التي تبرر الاجهاض ؟  
أ- أنه يكون الجنين خطراً على حياة الأم .  
ب- حياة الأم متبقته وحياة الجنين محتمله . وفي هذه الحالة نضحي بما هو المحتمل لما هو متيقن .

~~يبيى الحمل من التلقيح حتى قبل حمل الأم بيوه بالأم الموضع~~

يبيى الحمل من التلقيح حتى ينتهي الحمل وهو عندما تحدث إلام بالآتم الوضع .

ما هو القيد بين جريمة الاجهاض وجريمة القتل هو بدأ عملية الولادة

وهو إلام بالآتم الوضع وهو عندما يتحول من جنين إلى إنسان .

وعندما يتحول إلى إنسان يتحول من جريمة الاجهاض إلى جريمة القتل .

الركبة الهادى : هو فعل الاسقاط ويكون بأي وسيلة

لا يبيى بوسيله إلا إذا إرعت القانون بها .

إذا وقع الاجهاض بالعنف ينقل الجريمة من جنحه إلى جنايه .

يوجد في الاجهاض جنح و جنايه .

فأما متى تكون الاجهاض جنحه ومتى تكون جنايه ؟

تكون الاجهاض جنحه إذا إسقطت الأم نفسها بأي وسيلة

إذا إسقطت اجهاضها غير ما يرضاهما تكون جنحه

أي اجهاض يتم بغير عتق .



سؤال متى تكون الاجهاض جنائيه؟

١. تكون الجريمة اجهاض جنائيه في سبب
٢. عندما تكون الاجهاض بعنف تصبغ جنائيه لما اذا: لانه العنف اعتداء على الانثى واعتداء على الجنين .
٣. صفه الجاني : بان يكون طبيب او صيدلاني او قابله او غيره في البله

وذلك لما يوجد قاعده تقول: كلما سهله الجريمة كلما زادت العقوبه.

في الاجهاض المشترك في الجريمة والفاعل لا يمتلي ياخذوا نفس العقوبه .  
اذا وقع غير هذا السبب (موقع من الشاخص) عاودينا فيصبح جنحه وليس جنائيه اذا لم يقع بعنف .

اذا وقع بعنف ضد اي شخص كانه طبيب او صيدلاني او قابله او غيره شخص اخر يصبغ جنائيه . لما اذا: لانه العنف يصبغ اعتداء على الام والجنين معاً .  
ما هي عقوبه هذا الكلام؟ يصبغ عقوبه هذا الكلام السجن المشدد والسجن المشدد بالنسبة للتواءم العامه بين ٣ سنين الى ٥ سنه .

سؤال مع: اذا كانت الام طبيبه هي طبيبه او صيدلانيه ثم اجهدت اجهدت نفسها؟

تصبغ العقوبه المقرره لها انما جنحه وليس جنائيه لانها اخرجت

العنف على نفسها وهي حرة وتكون العقوبه بسبب الجنين وليس العنف .

وعندما تكون جنحه عقوبتها الحبس وانما تكون جنائيه عقوبتها السجن المشدد .

السجن المشدد في الاجهاض في الغالب يكون لا سبب . ولاكن هو صلاحيه (سنة)

وليس معنى الاجهاض انه يخرج الجنين حي وانما الاجهاض انه يكون يخرج الجنين حي ولكن قبل الولادة او يخرج ميت او يموت في بطنه امه .

اذا خرجت الام وتكون وقالت له صهر سقطني او احضني فتكون العقوبه

بالنسبة للطبيب جنائيه وتكون بالنسبة للام .



الجرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب)

١- الجرائم الاعتداء على العرض ولا اعتبار في المكان الاجتماعي للشخص والسماح لهما تكون  
من السب والقذف وانما توجد عقابه أو احتقار بين أبناء وطنه .  
٢- الجرائم الاعتداء على العرض هي جرائم اهتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح  
٣- ما الفرق بين (اهتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح) ؟

١- اهتك العرض: هو من يمس أو الشخص انه يمس اشياء من جسد شخص تعتبر  
بالنسبة لهذا الشخص عورة (الشخص يمكنه ان يكون رجل - امراه - طفل - متكبرواى ص)  
وتكون هذه الجريمة مشروعه إذا كان بغير رضاه .  
٢- إذا كان الشخص الذي تمس اشياء من جسده هو سنة أمضون ١٦ سنة  
سواء برضاه أو بغير رضاه تعتبر جنائية .

٢- الاغتصاب: هو انه يقوم الشخص بمواقعة شخص آخر .

٣- الفعل الفاضح: هو انه تخدش حياة الاشخاص أو شخص معين .  
مثل ان يكون شخص يقوم بفتح السوستة امام امرأة .

٤- الاغتصاب: هو ~~ان~~ اشياء أنواع الاعتداء على الحرية الجنسية .  
٥- الاغتصاب مشروعه ان يكون انعدام الرضا منه (شخصين) .  
تعريف الاغتصاب: هو واقعه انثى بغير رضاهما .

٦- إذا لم يكن من وجود واقعه: ويشترط في هذا الشرط ان يكون هناك اتصال جنسيا كالمقابلة  
مهما طالت ~~الوقت~~ استمر من افعال غير الاتصال الجنسي فيكون غير اغتصاب . مثل ان يقول  
نساء لا يبر من يشكون بغير رضاهما . ما هي شروط الاغتصاب ؟ هي ثلاثة شروط  
١- لا بد من انه تكون هذه المواقعة من رجل إلى أنثى .

٢- أفلو كان المواقعة من رجل على رجل فيصبح هتك عرض وليس اغتصاب . نفسا لواط  
وكذلك من أنثى على أنثى فيصبح هتك عرض وليس اغتصاب .  
٣- لا بد من وجود اغتصاب ان يكون هناك انعدام الرضا .  
٤- ان تكون هذه الواقعة بغير مشروعة .



هو ما هو الشرعي في الاعتصاب ~~هذا هو الشرعي~~

حتى نقول إنه بدأ في الجريمة؟ عندما يبدأ في الركن المادي  
والركن المادي في الاعتصاب هو: نول الذك في الفرع

و يوضح رأي آخر فيقول لنشرع هو ان يكون بين الجاني والجريمة خطوة  
لو ترك وشأنه لا تكتبها.

مثال هناك العرض هو: ان الجاني كتب اتوبيس والمجنني عليها قاعده على الكرسي  
فأعجب المجني بالمجنني فخرج ذكره فألمس به المجني عليها حتى أمنى عليها.  
ففي هذه الحالة يسي هناك العرض وليس اعتصاب

### الاعتصاب

عقوبة الاعتصاب وفقاً للمادة (٧٧) قانون العقوبات: الامن وقع انشئ بغير  
رضاها يعاقب بالاعدام أو المؤبد أو المشدد ويجوز للقاضي ان  
يستخدم المادة (٧٧) ظروف مخففة.

ومن أسباب التخفيف هو: الا يتزاف الغير من المجني عليها.  
إذا تفرج المعتصب بالمجنني عليها

عقوبة الاعتصاب لا تتحقق على شكوى بل ان يكون هناك واقعة وانما  
تتعلق بالنظام العام.

ما هي الجرائم التي يجوز التنازل عنها؟ هي الجرائم التي تتوقف بصدقها على  
شكوى. وهذه الجرائم راعى فيها المشرع على ان يكون فيها صلة قرابة بين الجاني  
والمجنني عليه.

حتى تكون الجلسة سرية؟ تكون الجلسة سرية في حالاتان:

١- على طلب من المحكمة متجهاً <sup>بناحا</sup> لطلب القانون. مثلاً حالة الكشاي العنبر.

٢- إذا طلب المجني عليه أو النيابة العامة لانه الجلسة أو الشهود قد يتعرضوا الى ضرر من  
سمعة العائلات أو...

عقوبة الاعتصاب

العقوبة البسيطة: يتخير القاضي بالاعدام - مؤبد - مشدد - ويجوز  
له مراعاة الظروف.



معلومه: ما الفرق بين السنة والعام؟ السنة تكون فيما احدا من مؤيديه إما اصاب  
يكون كله إحداث سعيدة.

Date  
No: ١١

- ١- الحقوبه المشدده: وهي تكون إعدام - ~~مقتول~~ مؤيد ٤
- متى تكون إعدام تكون إعدام إذا كان المجني عليها إقل من ١٨ سنة.
- ٢- إذا ~~تصد~~ تصد الفاعلوت . ٣- إذا كان المجاني من أصول المجني عليها  
أو القاصم على تربتها أو من له سلطة أدبيه عليها أو النادم عندها .
- و لعنوبه المؤيد هنا تكون للشريك و لعنه للمخاني .
- ٤- إذا كان المجني عليها إقل من ١٦ سنة فهو أركان برضاها أو بخير رضاها هتك العرفه يكون  
جنايه وليس جرحه .

و المطالب يعرفه الاغتصاب شروطها و عقوبتها ؟ .

البقرة ٢٤٠



## جرائم الاعتداء على الأموال

مما هو جرم الجاني  
المتجانب

جرائم الاعتداء على الأموال:

الإنسان يوجب في الذمة المالية بتاعته

ذمة مالية ايجابية

هي الالتزامات

هي الحقوق

جرم الاعتداء على الأموال: هي الاعتداء على الذمة المالية الايجابية وهي الحقوق.  
أو هي الاعتداء على الحق في الملكية.

أنواع الجرائم الاعتداء على الأموال:

- ١- الجرائم الاعتداء على الملكية، مثل: السرقة والنصب والخيانة الامانة
  - ٢- الجرائم التعذيب والتخريب، مثل: الحريق والتلويح
  - ٣- الجرائم الاعتداء على خصوصية المال، مثل: منزل مسكون أو محل لاسرقة ذلك الموجود فيه
- و سوف ندرج كل نوع واحد فقط وهو نوع الاعتداء على الملكية.
- «الجرائم الاعتداء على الملكية»

مما هو جرم الجاني

ما هو الفرق بين السرقة والنصب والخيانة الامانة؟

هناك وجه اتفاق بينهم وهو الاستيلاء على ملك الغير  
وجه الاختلاف:

من حيث الحق للمعتدي عليه: يكون في السرقة إن تعدى على الملكية والحيازة معاً.  
وفي النصب والخيانة الامانة يكون التعدى على الملكية فقط.

من حيث ~~النتيجة~~ <sup>النتيجة</sup>: في السرقة يكون بالاكراهة وليس بارضا، أما في النصب يكون بالرضا  
وإما في الخيانة الامانة، يكون بالرضا

ومن حيث التسليم: في السرقة لا يكون هناك تسليم للمال، أما في النصب والخيانة  
يكون تسليم المال، وورأساً في قيام العملية

## «أولاً: السرقة»

٢١:٥٨

الاختلاس في السرقة هو الركن المادي. والاختلاس لا يقع إلا على المال العام.

مفعول السرقة:

هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ~~ممنوع~~  
بنية تملكه.



لو أخذ المال بنية أو الفرجة أو الاختيار فلا يصح سرقته بل يصح  
سرقته لو أخذ الشيء بنية التملك للشيء.

السرقه ركنها المادى هو الاختلاس و ركنها المصنوعى هو منعا قصدا عام وقصدا خاصا  
فى السرقه لابد من عنصر مفترضا وهو يسمى بمحل السرقه وهو العنصر  
الذى يقع عليه العنصر المادى.

العنصر المقتضى: هو عنصر قانوني لا تقوم التجربة إلا بوجوده -  
العنصر المقتضى: السرقة هو المال المملوك للغير.

تعريف المال: هو كل شيء يصلح أن يكون حقاً من الحقوق المالية.  
 (و لا يكون من الألبان و له قيمه).

هناك إشياء يخرج التعامل بها من الطبيعة . مثل : الإشياء التي لا يمكن الاستئثار  
ويوجد إشياء يخرج التعامل بها بالقانون .  
مثل : يوجد إشياء حفر مطلق ، مثل : الإشياء وأجزاءها . والجيشه بصلاحه .  
ملوكه : لو تم الاعتداء على واحد من هؤلاء الأشخاص فليس في رأي أروحل منهية فتنقع عليها  
عقوبة السرقة .

~~والإنسان بطبيعته وأجزائه~~ وجبته ليس محلًا للتعامل المادي وبالتالي  
لا تأتي عليه جريمة السرقة • وتلك الأعضاء المنفصلة من الإنسان مثل الأعضاء  
الصناعية مثلاً أو جملتهاي ختقع عليها عقوبة أو جريمة السرقة •  
الأدوات والأشياء التي تتلف مع الممتلكات تصبح سرقة لأن هذه الأشياء مقومة  
بالمال • ~~فالعامل في جميع~~ مما يليه جريمة السرقة •  
فالامل أن ما يصح التعامل به ويقاوم بالمال تأتي عليه جريمة السرقة •

هـ ويوجد هناك اشياء معينة تكون الخطر شئى مثل: السلاح أو المخدرات فإنه مانع التعامل بها ولكن يجوز في بعض الاحياء في المخدرات عند استعمالها في الطب . أو اسلحة يجرى ~~تخليصها~~ ترخيصها في بعض الاحياء .

✶ المال لابد ان يكون له قيمة . سواء كانت كبيرة أو صغيرة . سواء كانت قبية مادية أو معنوية



المنقول: هو كل شيء يمكن نقله إلى مكان آخر بدون تلف. هذا التعريف في المدينى أم الجبلانى  
يلويع أعوه

١- إن يكون مال، ~~لا يكون له المال له قيسه~~ ٢- إن يكون منقول ٣- إن يكون منقول

٣- إن يكون مملوك للغير.

٢- المنقول: شيء المنقول لا بد أن يكون مادي: أي شيء ملموس

هل الكهرباء تقع عليها جريمة السرقة أم لا؟ تقع لأنها مقاومة ~~بمطل~~ بمال  
لا يوظف الكهرباء يأتي في غير أعداد ويقول لك عليك مثلاً مائه جنيهه.

كل ما يقاوم بمال ويتعدى عليه تقوم عليه جريمة السرقة.  
لا يمكن سرقة المنافع مثل: إن تقوم بتجهيز الطعام فتجد الأثوبه فاضبه فتقوم  
بتجهيزه عند احد الجيران من غير علمه ~~حقى هذه الحاله لا تقوم اعليه السرقة~~ لا هذا منافع.  
لانك لم تقوم بأخذ العين نفسها ولكنك استخدمتها فقط. ولكن يرجع الجار له بالتعويض وليس الرقه.

من أبشع الجرائم التي تمس سمعه وحسن سير الشخص هي السرقة لانها جريمة مخله  
بالشرف.

المنقول: هو كل ما يمكن نقله سواء بتلف أو بدون تلف. وهذا التعريف بالنسبة ~~للجبلانى~~  
للجبلانى وهو أعوه وأشمل من تعريفه في المدينى.

السياره هل هي منقول أم عقار؟ السياره بالنسبه للقانون المدينى هي منقول  
السياره له طبيعه مزدوجه تكون منقول وعقار

وبالنسبه لقانون الاجراءات السياره لو كانت في الشارع تأخذ حكم المنقول.  
ولو السياره موجوده بخدام البيت أو في البيت تأخذ حكم العقار.

وبالتالى السياره تقع عليها السرقة أم لا؟

هنا تفرق بين إن كانت السياره منقول أم عقار.

فإذا كانت منقول تقع عليها جريمة السرقة وإذا كانت عقار لا تقع  
عليها جريمة السرقة.



## حرائق الاعتداء على الأموال

«تابع موضوع السرقة»

العنصر الثالث من عناصر السرقة وهو عنصر (مملوك للغير بنه تملكه)

معلومة: إذا توفرت شخص لفقد عضو لا يجوز أن نقول إنه سرقته فهو وكذا نقول إنه حدث له عاهة مستديمة.

ليس كل عضو من دوح ليس له منفعة بل كل منعه منفعته مثل: الأذن أو الميديين أو الرجلين فليس عمل اليد الواحدة كعمل اليدين.

ولذلك جاء في قانون نقل الأعضاء الصادر في ٢٠١٠م رد نص على أنه لا يجوز بيع الأعضاء أو هبتها التجارة فيها ولكن يمكن التبرع بها ولكن بشرط بأن يكون المتبرع قريباً للمشتري له.

والإنسان لا يجوز التعامل فيه لأكلية أو جنسية.

الأجزاء التعويضية يقوم بها السرقة والأجزاء التعويضية مثل اليد أو الرجل الصناعي فالتقوم بها السرقة لأنها مقومة بمال.

المنقول في القانون الجنائي يشمل

- ١- العقار بالتخصيص مثل الأراضي الزراعية
- ٢- العقار بالارتباط مثل الباب أو السبائك في البيت

وهل السيارة تقع عليها السرقة أم لا؟ من حيث قانون الإجراءات

وليس من حيث التفتيش إنما تتعامل السيارة معاملة من دوح

١- معاملة العقار من دوح وهي بحيث لا تنتقل ملكيتها إلا بتسجيل

٢- معاملة المنقول من دوح وهي يتم تحريكها من مكان لآخر

وإما من حيث أحكام السرقة:

فإنها تقع عليها السرقة لأن مقومة بمال.

العنصر الثالث من عناصر السرقة وهو عنصر (مملوك للغير بنه تملكه)

١- المال إما أن يكون مملوكاً للجانى.

٢- المال إما أن يكون غير مملوك لأحد.

٣- المال إما أن يكون مملوكاً للغير بنه التملك.



١. **أمال المملوك للجاني** : وهو أن يكون الجاني مجهول للمال بأنه ماله أو تعديه للمال كما ~~هو~~ <sup>هو</sup> ~~يحيث~~ <sup>ويحيث</sup> وريث لهذا المال .

٢. لا تقوم جريمة السرقة على المال المملوك للجاني .

٣. **الاستيلاء على المال الشائع تقع عليها جريمة السرقة .**

المال الشائع : وهو أن يكون تملك أرضاً ومالك شريك في حصة الأرض فلا يمكن له الاستيلاء على جزء حصته من الأرض دون علم الشريك والاعتكاف سرقة وحتى لو كان هذا الاستيلاء على جزء ولو كان على قدر نصيبه .

٤. **السرقة بين الفروع والأصول والأزواج تعتبر سرقة إلا إذا لا يمكن تبرئة الدعوى الجنائية فيها إلا بناءً على شكوى منهم .**

٥. صانك فرق بين الشكوى والبلاغ ؟

البلاغ : وهو واجب على كل من علم بدليل إبلاغ السلطات العامة .

الشكوى : وهو يكون الشكوى من المعنى عليه وليس أي أحد .

٦. **النياية العامة تكون في نائبه عن المجتمع في إحتضار حق المجتمع في الجريمة .**

٧. **لا يوجد استثناءات في النياية العامة لا يمكن لها التبرئة في الدعوى الجنائية من**

**المعنى عليه ومنها السرقة بين الفروع والأصول والأزواج ومنها أيضاً زنا الزوجية - الامتناع عن النفقة المحكوم بها - الامتناع عن تسليم الضرر التي حكمت المحكمة بحضانته .**

٨. **أمال المملوك للغير قولاً واحداً تقوم به جريمة السرقة .**

٩. **أمال الغير مملوك لأحد ؟**

وفي هذا المال : ١. المال المباح ٢. المال المتروك ٣. المال المنقود

١. **المال المباح** : وهو المال ليس ملكاً لأحد مثل الأسماك في البحار - الماء في الدحار -

الهواء - الأشجار على الطرق التي ليس ملك لأحد .

٢. **والمال المباح التعدى عليه لا يعد جريمة السرقة .**

٣. **أموال الدولة هل هي مال مباح ؟ لا يكون مال مباح وتقع عليه جريمة**

**السرقة لأنه مملوك للدولة قبل يتج العتيد على حرمه مال الدولة أكثر من غيره**

لأنه يتم هذه الأموال لصالح المريض ويترتبه تقديم الخدماء للمحتاجين

وأموال الدولة تعتبر أموال مملوكة للغير .



١. **المال المتروك** : وهو المال أو الأشياء التي تخلى عنها أصحابها بدون عذر .  
مثل : يكون شخص قد سلك لبس قديم فبأخذ وتتركه في أحد الشوارع ثم يقوم أحد المحتاجين بأخذ هذه الملابس فهذا لا يعد جريمة سرقة .

٢. **المال المتروك لا يقوم به جريمة السرقة** لأنه المال المتروك ليس على ذمة صاحبه لأنه تخلى عنه برضاه فأصبح غير ملوك لأحد ومن رفع يده عليه يصبح ماله .

٣. **المال المفقود** : وهي الأموال التي ضايعت عن أصحابها والتي تخلى عنها بغير رضاه

٤. **المال المفقود هل تقوم به جريمة السرقة ؟** لا تقوم به جريمة السرقة لأنه يقوم بإخذها بالحرز

٥. **المال المفقود بالنسبة للقانون الذي ينظمه** وهو أن يقوم الشخص بتسليمه بأقرب قسم شرطية فلو لم يتم تسليمها خلال ثلاث أيام في المدينة وثمانية أيام في القرية ففي هذه الحالة فأنتك توجب الاستلزام عليها وهذه جريمة عقوبتها الحبس الأبدية عن سنتين .

٦. **الكنز والإثارة هل تقوم به جريمة السرقة ؟**

أولاً : الكنز هو : وهو الذي مدفون في الأرض وهو ملكاً لصاحب العقار .  
ولا تقوم به جريمة السرقة على الكنز بشرط مالم يحتوى على قطعة إثارة .

٧. **لو احتوى الكنز على قطعة إثارة فإنه تقوم به جريمة السرقة .**

٨. وفي الإثارة وضع القانون العقوبة من الجعجعة إلى جنائيات وجعل التعقيب على الإثارة جنائياً وليس جنحة .

٩. **عن ثبوت الإثارة ملك للدولة فتقوم بها جريمة السرقة .**

١٠. **إدانة الموصى هل تقع جريمة السرقة عليها ؟** تقع عليها جريمة السرقة لأنه

مقوم بمال جائز يباع ويشترى

أولاً : **الركن المادي** وهو ( الاختلاس )

١١. **الركن المادي للسرقة هو** ( الاختلاس ) أو الاستلزام ( وهو معنى واحد )

الدعوة لخالي بالرحمة والمغفرة



